长沙市雨花区五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目“6·28”高处坠落事故调查报告

2021年6月28日9时许，位于长沙市雨花区的五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目建设工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，长沙市人民政府成立了由市应急管理局牵头，雨花区人民政府、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会为成员单位的事故调查组，事故调查组下设综合组、管理组、技术组，依法依规对事故进行调查。市纪委市监委同步介入，对有关单位和人员的履职履责情况开展审查调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。

现将有关事故调查情况报告如下。

一、项目基本情况

五矿·万境蓝山梧桐苑建设项目位于长沙市雨花区黄谷路与汇金路交汇处，建筑面积约51万平方米，分五期建设开发。前

三期已完成建设开发并已进行了交付使用。事故涉及的四期项目建筑面积约为 114952.44 平方米，包括 3 栋高层住宅（65#栋、66#栋、67#栋）和 1 栋高层公寓式酒店（68#栋）以及地下室（3 层）。四期建设项目于 2019 年 10 月开工，至事故发生时，四期项目的主体工程(65#～68#栋)已全部封顶，进入施工收尾阶段，剩余的工程主要是进行室内外装修装饰、室外园林绿化、地下室有关设备设施的安装等。室有关设备设施的安装等。



项目区域位置平面地图



项目建设规划示意图

（一）企业投资项目备案情况

2019 年 3 月 15 日，五矿·万境蓝山梧桐苑项目（四期）经长沙市雨花区发改局进行企业投资项目备案（雨发改投备〔2019〕27 号），企业基本情况：湖南东润房地产开发有限责任公司；2、项目名称：五矿·万境蓝山梧桐苑项目第四期工程；3、建设地点：雨花区经济开发区；4、建设规模：项目总建筑面积 120000 平方米，其中新建住宅建筑面积 65000 平方米，商业建筑面积 25000 平方米；5、建设内容：项目拟建成集住宅、商业为一体的综合性小区；6、项目估算投资额：61000 万元。

（二）建设工程规划许可情况

1、2019 年 11 月 8 日，长沙市自然资源和规划局核发建设工程规划许可证（建规〔建〕字第建 1〔2019〕0112 号）。建设单位：湖南东润房地产开发有限责任公司；建设项目名称：五矿·万境蓝山梧桐苑第四期 65-68#栋；建设位置：雨花区汇金路 288 号；建设规模：86922.65 平方米。

2、2019 年 11 月 8 日，长沙市自然资源和规划局核发建设工程规划许可证（建规〔建〕字第建 2〔2019〕0138 号）。建设单位：湖南东润房地产开发有限责任公司；建设项目名称：五矿·万境蓝山梧桐苑第四期项目地下室；建设位置：雨花区汇金路 288 号；建设规模：27808.10 平方米。

（三）建设工程施工许可情况

2019 年 12 月 16 日，长沙市住房和城乡建设局核发建设工程施工许可证（编号：430100020191216010 1）。建设单位：湖南

东润房地产开发有限责任公司；工程名称：五矿万境蓝山梧桐苑（第四期）65#、66#、67#、68#栋及地下室；建设地址：长沙市雨花区汇金路288号；建设规模：114730.75㎡；勘察单位：中国有色金属长沙勘察设计院有限公司；设计单位：湖南省建筑科学研究院有限责任公司；施工单位：五矿二十三冶建设集团有限公司；监理单位：湖南和天工程项目管理有限公司；合同工期：720天；合同价款：28671.28万元。

二、有关参建单位情况

（一）项目建设单位

湖南东润房地产开发有限责任公司（以下简称湖南东润公司），2020年7月29日，由湖南省市场监督管理局核发营业执照；住所：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋17楼；成立日期：2020年8月28日；法定代表人：陈怀忠；统一社会信用代码：91430000678040372C；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹仟万元整；经营范围：房地产开发、经营；营业期限：2020年8月28日至2028年8月27日。

（二）施工总包单位

五矿二十三冶建设集团有限公司（以下简称五矿二十三冶），2020年12月16日，由湖南省市场监督管理局核发营业执照；住所：长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层；成立日期：1991年5月28日；统一社会信用代码：914300001837643448；法定代表人：宁和球；类型：有限责任公

司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：贰拾贰亿玖仟贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整；经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务等；营业期限：长期。2019年12月2日，由湖南省住房和城乡建设厅核发安全生产许可证（编号：湘JZ安许证字〔2007〕000072-7〔12〕），许可范围：建筑施工；有效期：2019年12月2日至2022年12月1日。2020年12月24日，由住房和城乡建设部核发建筑企业资质证书（证书编号：D143027076），资质类别及等级：冶金工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级等；有效期：至2021年12月31日。

（三）项目监理单位

湖南和天工程项目管理有限公司（以下简称湖南和天公司），2019年7月29日，由湖南省市场监督管理局核发营业执照；住所：长沙市高新技术产业开发区麓松路480号；成立日期：1992年11月23日；法定代表人：罗定；统一社会信用代码：91430000183866340W；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：伍仟万元整；经营范围：综合资质工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理等；营业期限：长期。2019年9月29日，由住房和城乡建设部核发资质证书（证

书编号：E143002132-8/3）,工程监理综合资质，可承担所有专业工程类建设工程项目的工程监理业务，有效期：至2024年7月29日。

（四）外墙石材工程劳务分包单位

湖南名东建筑劳务有限公司(以下简称湖南名东公司),2020年5月7日，由长沙市雨花区市场监督管理局核发营业执照；住所：长沙市雨花区圭塘路999号万境水岸和苑20栋3224房；成立日期：2017年3月23日；统一社会信用代码：91430111MA4LGHQB2X；法定代表人：欧永强；类型：有限责任公司（自然独资）；注册资本：壹仟万元整；经营范围：建筑劳务分包等；营业期限：2017年3月23日至2067年3月22日。2019年11月1日，由湖南省住房和城乡建设厅核发安全生产许可证（编号：湘JZ安许证字〔2019〕00184），许可范围：建筑施工；有效期：2019年11月1日至2022年11月1日。2017年8月14日，由长沙市住房和城乡建设委员会核发建筑企业资质证书（证书编号：D343071368），资质类别及等级：施工劳务不分等级；有效期：至2022年8月14日。

（五）施工电梯租赁单位

湖南中欣建筑机械有限公司(以下简称湖南中欣公司),2020年7月24日，由长沙市天心区市场监督管理局核发营业执照；住所：长沙市天心区新天、新开、石人三村BOBO天下城第1幢13007号房；成立日期：2010年5月18日；法定代表人：李慧星；类型：有限责任公司；统一社会信用代码：

91430103554920335H；注册资本：壹仟万元整；经营范围：建筑工程机械与设备租赁，起重设备安装服务，电梯安装工程服务，提供施工设备服务，普通货物运输，装卸搬运（砂石除外），装卸服务（砂石除外），工程机械管理服务，工程机械维修服务，建筑劳务分包、劳动力外包服务等；营业期限：2010 年 5 月 18 日至 2060 年 5 月 17 日。2019 年 11 月 1 日，由湖南省住房和城乡建设厅核发安全生产许可证（编号：湘 JZ 安许证字〔2012〕00129-1〔2〕），许可范围：建筑施工；有效期：2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日。2020 年 7 月 29 日，由长沙市住房和城乡建设局核发建筑企业资质证书（证书编号：D343010636），资质类别及等级：起重设备安装工程专业承包叁级；有效期：至 2020 年 12 月 29 日（按照湖南省住房和城乡建设厅 2020 年 7 月 27 日《关于企业资质延续有关事项的通知》，资质证书有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日）。

三、有关合同签订情况

（一）建设工程施工合同

2020 年 1 月 10 日，湖南东润公司（发包人、甲方）与五矿二十三冶（承包人、乙方）就五矿·万境蓝山梧桐苑四期 65#～68#栋及地下室工程施工签订《建设工程施工合同》（合同编号：D030104-05-施工合同-2019003）。双方约定承包范围：（1）本项目施工图文件所包含的全部内容，包括工程施工的基础工程、基坑支护、基础土石方工程（承台、地梁）、建筑工程、装饰装修

工程、水电安装工程、栏杆百叶、门窗工程、入户门安装工程、外墙涂料工程、外墙保温工程、电梯安装工程、室外总图工程(包括道路路基、雨污水、挡土墙、其他非园林绿化工程的构筑物)(具体以招标文件、图纸及工程量清单为准)。(2)同时双方约定非承包人自施部分:消防工程(包括消防设备)、弱电工程、公共区域精装修、外墙石材、样板房装修、停车场车位引导系统。(3)材料设备:除甲供材(配电箱、入户门、电梯设备),均由承包人自行采购,材料的品牌范围、档次、参数按照招标文件约定,招标文件未约定的,以发包人要求为主。合同工期:计划开工日期:2019 年 12 月 5 日;计划竣工日期:2021 年 11 月 25 日;工期总天数:720 天。合同价款:人民币￥286712820.96 元。

据调查,五矿二十三冶是以建筑施工、房地产开发、矿业经营和基础设施投资建设为主业的大型企业集团,具有冶金工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级等资质。五矿二十三冶成立于 1953 年,先后隶属于国家冶金部、国家有色金属工业局,曾用名"中国有色金属工业第二十三冶金建设公司"、"二十三冶建设集团有限公司"等。2001 年 1 月划归湖南省管辖,2003 年列入省政府重点扶持发展的 20 家大型企业集团之一。

五矿二十三冶采取"一项目、一公司"的运营模式进行房地产开发建设。为五矿·万境蓝山梧桐苑项目的建设开发,五矿二十三冶设立了全资子公司--湖南东润公司,并委派集团公司党委副书记、工会主席陈怀忠兼任湖南东润公司的法定代表人,履行出资人的有关法定职责(只挂名、不负责具体实际的经营管理业

务），湖南东润公司实行总经理负责制，由总经理杨浩具体负责经营开发建设业务。湖南东润公司负责五矿·万境蓝山梧桐苑项目的建设开发，并以建设开发商（甲方、发包人）的名义，与五矿二十三冶（乙方、承包人）签订建设工程施工合同。

五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目具体的建设施工活动由五矿二十三冶的房建工程分公司（以下简称房建分公司）组织实施。房建分公司为五矿二十三冶的全资分公司，不具备独立的法人资格，以五矿二十三冶的名义对外承接有关业务。房建分公司成立了五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目经理部（项目经理唐丰年，安全负责人祝思明，生产负责人易文学，技术负责人李梦佳，安全员彭帆、李兴、钟乐、张华）具体负责项目的有关建设施工组织协调工作。

（二）外墙石材工程施工劳务分包合同

2021 年 6 月 10 日，湖南东润公司（发包人）与湖南名东公司（分包人）就五矿·万境蓝山梧桐苑四期 65#～68#栋外墙石材工程施工签订了《建设工程施工劳务分包合同》。双方就五矿·万境蓝山梧桐苑四期 65#～68#栋外墙干挂石材工程施工约定有关分包事项，（1）分包方式：包工不包料、包辅助机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料卸车、材料二次转运、包工程管理、包验收合格、包检测合格、包食宿自理等的方式发包，免费装卸及运输材料到发包人指定地点。（2）外包工程发包范围：五矿·万境蓝山梧桐苑四期 65#～68#栋范围内外墙干挂石材、铝单板雨棚（含设计变更）的所有工作内容，包含但不仅限于以下内容:①干挂石材墙面、柱面、收边、收口；②干挂石材

墙面实心石材线条；③铝单板雨棚。分包合同价款：暂定总金额人民币￥750000元。工期：开工日期:2021年6月20日；竣工日期:2021年10月30日；合同工期总天数:130天。同时，湖南东润公司（甲方）与湖南名东公司（乙方）签订了《安全生产管理协议》，双方协商约定：甲方项目经理（项目实际控制人）杨浩、安全员彭明灯；乙方项目经理（现场负责人）何革平、安全员何平。《协议》对分包单位的安全管理、现场安全管理（包括现场安全防护、临时用电管理、机械设备管理、消防管理等）进行了约定规定。《协议》明确自签订之日起生效，与双方分包合同具有同等效力，分包合同到期后，本协议自行终止。

经调查，五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目的外墙石材工程为发包人湖南东润公司自施部分，由湖南东润公司直接发包（外包）给湖南名东公司进行施工，不属于五矿二十三冶的建设工程施工总包的范围。

（三）施工电梯租赁合同

2020年8月25日，五矿二十三冶（甲方、承租方）与湖南中欣公司（乙方、出租方）就甲方承建工程施工电梯签订了《施工电梯租赁合同》（合同号：5535-E86-CG-15-012）。双方约定：甲方就承建工程（五矿·万境蓝山梧桐苑四期）租赁乙方施工电梯（暂定）4台（生产厂家:中联/江汉，规格型号:SC200/200D），租金为12875元/台/月，人工费为10300元/台/月，月进出场费为20600元/台等；乙方为租赁设备配备合格的操作手8人，操作手必须服从甲方的整体安排，若操作手违规操作或操作失误造成损失的，由乙方承担责任。2021年3月1日，五矿二十三冶（五

矿万境蓝山梧桐苑四期项目经理部)(甲方)与湖南中欣公司(乙方)签订了《安全生产管理协议》，双方协商约定：甲方项目经理（项目实际控制人）唐丰年、安全总监祝思明、安全员:彭帆;乙方项目经理（现场负责人）谭志、安全员李红生。《协议》对分包单位的安全管理、现场安全管理(包括现场安全防护、临时用电管理、机械设备管理、消防管理等）进行了约定。《协议》明确自签订之日起生效，与双方分包合同具有同等效力，分包合同到期后，协议自行终止。

（四）委托监理合同

2019 年 12 月 28 日，湖南东润公司（委托人）与湖南和天公司(监理人)签订了《建设工程委托监理合同》(GF-2012-0202)。双方就五矿·万境蓝山梧桐苑四期 65#～68#栋及地下室工程委托监理与相关服务事项进行协商约定:总监陈伟、总监代表蒋雪丹、专监周浩。监理酬金:人民币￥1724287 元。同时对有关监理人的义务、委托人的义务、违约责任等进行了约定。2019 年 6 月 5 日，湖南和天公司决定成立五矿·万境蓝山梧桐苑四期工程项目监理部（和天项发〔2019〕102 号），项目总监理陈伟，项目总监代表谭琴，项目监理员欧德林、刘新毅。

（五）建筑企业劳动合同

2021 年 3 月 1 日，湖南名东公司（甲方、用人单位）与孙菊光（乙方、劳动者）签订了《建筑企业劳动合同》。双方协商约定：甲方安排乙方在万境蓝山梧桐苑四期从事普工工种（岗位），根据生产经营的需要，经双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。同时，双方协商约定：①甲方应对乙方进

行上岗前的安全生产教育，乙方从事特种作业的必须经专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。②乙方在劳动过程中，应严格遵守安全生产、文明施工等制度和操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。

四、有关安全管理情况

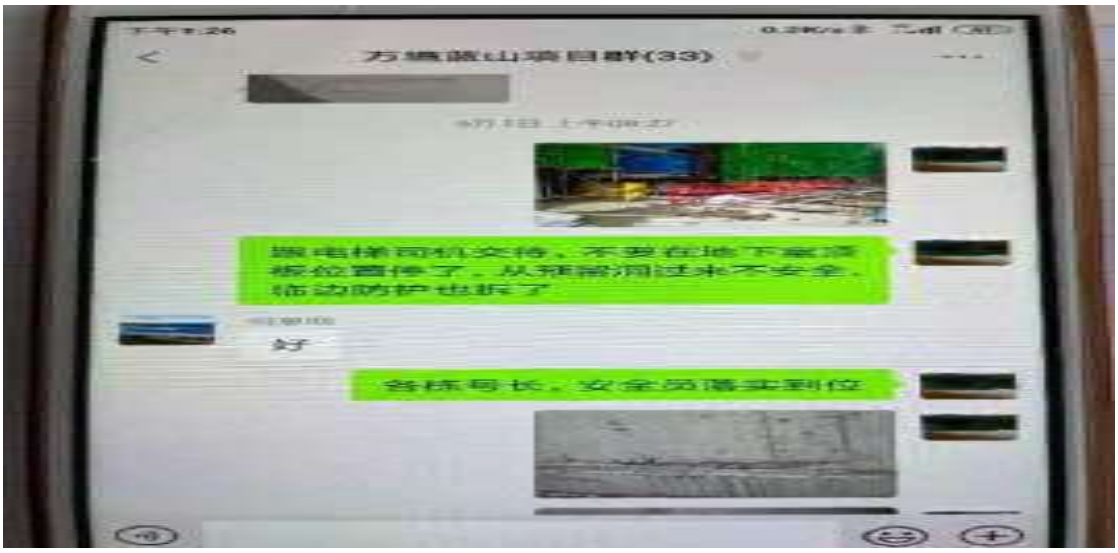
经调查以及对有关参建单位资料的审查核查，发现有关参建单位安全生产管理方面的主要问题：

（一）湖南名东公司安全生产责任制不健全、不完善，与本单位的机构、岗位、人员不匹配、不配套，未实现全员全覆盖，照搬照抄，流于形式，未明确安全生产责任的考核内容；安全生产规章制度不健全、不完善，如其《安全技术交底制度》第九条显示：具体安全技术交底文本参见1997年由上海市建设工程安全监督站和上海市工程建设质量监督研究会颁发的《上海市建设工程安全技术管理手册》中的相关条款，照搬照抄，生搬硬套，涉嫌提供虚假资料；安全生产操作规程不健全、不完善，未制定（明确）普工（杂工）岗位的安全操作规程；未有效督促作业人员严格遵守执行安全操作规程，未依法向作业人员告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施；安全生产教育培训流于形式，其外架班安全教育培训记录（2021年3月3日、4月28日、5月23日、6月27日）显示的教育培训内容完全雷同复制、一模一样。

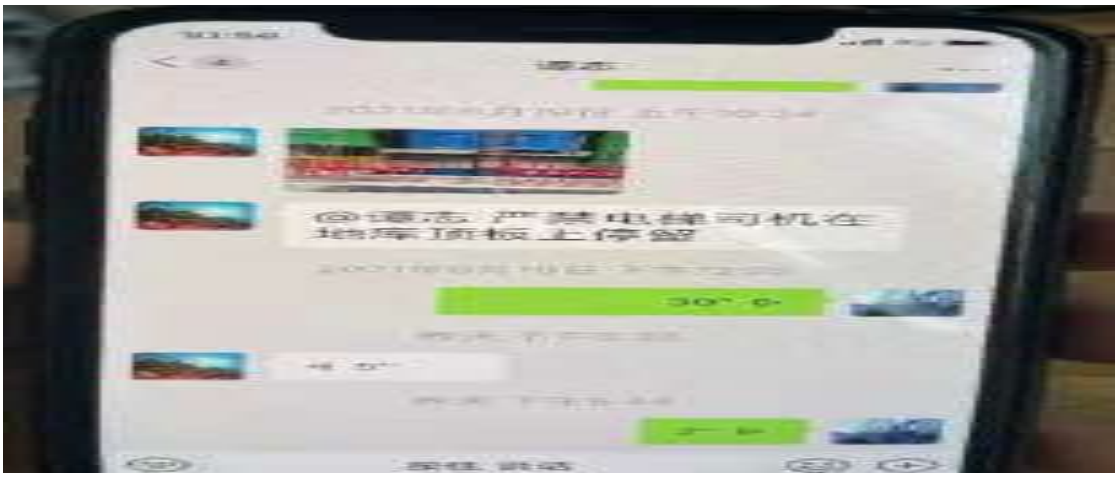
（二）湖南东润公司安全生产责任制不健全、不完善，其安全生产责任制定仅对项目总经理、项目质量安全副经理、项目部安全员（兼职）、土建工程师、电气工程师的责任进行了规定，对主要负责人、分管负责人以及其他部门、人员的安全生产责任

未进行明确规定，未实现全员全覆盖，安全生产责任与本单位的机构、岗位、人员不匹配、不配套，流于形式，且未明确安全生产责任的考核内容；安全生产规章制度不健全，《事故隐患排查治理管理办法》《承包商安全生产管理办法》等直接套用中国五矿集团地产有限公司的制度，照搬照抄，与本单位的生产经营实际不相符；未建立安全生产教育培训制度，未制定本单位的安全生产操作规程；未制定安全生产教育培训计划，未建立安全生产教育培训档案，未记录安全生产教育培训情况；在外墙石材工程未办理施工许可情况下直接发包给劳务单位，涉嫌违法分包。

（三）其他有关现场安全管理问题。五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目开工以来，据有关质安监督检查记录、监理日志记录、参建单位检查排查记录、项目微信群聊天记录、项目部会议记录等，都从不同角度、不同程度反映出项目施工现场存在的违规违章作业问题，其中：施工作业人员擅自拆除安全防护设施，图方便、走捷径、攀爬翻越护栏杆，施工升降电梯超载运行，临边作业不系安全带，安全帽系戴不规范，临时用电不规范，材料分类堆码混乱等问题比较集中突出。如：2021 年 6 月 1 日、6 月 9 日，项目微信群反映提出：有工人拆开电梯井临边防护栏杆、从预留洞过来，并要求电梯司机不要在地下室顶板的位置停留等问题。房建分公司项目部在 2021 年 1 月 28 日、2 月 28 日、3 月 31 日、4 月 20 日、5 月 24 日、5 月 24 日、6 月 24 日等的工作例会上，对上述问题均有汇报反映，会议也强调要求，对违规违章作业行为，从严处理。但至事故发生时，施工作业现场的上述有关违规违章行为依然存在，未得到有效的、彻底的、根本性的制止纠正。



项目微信群记录照片（一）



项目微信群记录照片（二）



项目微信群记录照片（三）

五、有关安全监督情况

五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）建设项目由长沙市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）四部的监督二组负责相关的质量安全监督工作。监督二组有监督工作人员3人，其中谢剑锋为监督二组组长，负责监督二组的全面工作；监督员蒋佳宁以安全监督为主、质量监督为辅；监督员刘昕以质量监督为主、安全监督为辅。

2021年1至5月，市质安站对该项目进行了5次监督检查（含质量安全标准化考评），下发《限期整改通知书》3份。事故发生后，2021年6月28日，市质安站对该项目下达了《停工整改通知书》（编号：20210720），责令全面停止施工，并要求经复查通过后，方可恢复施工。2021年6月29日，市质安站分别对湖南和天公司、五矿二十三冶下达了《不良行为记录告知书》（编号：20211749、20211751），拟分别记录严重不良行为一次。

调查中发现，市质安站在下达《限期整改通知书》后，对发现的问题，一般由相关参建单位书面报告整改情况，但市质安站对整改情况没有书面意见；事故发生后，市质安站下达了《停工整改通知书》，指出了对作业人员安全培训不到位、现场隐患排查不全面、施工升降机地下室部分防护不到位等问题，但监督组在之前监督检查之中未发现这些问题，暴露出监督组的监督效能还存在一定差距。

六、事发时段的有关气象情况

经查询长沙市气象局有关气象资料，2021年6月28日上午

8～10时，事发区域附近3个气象监测站的1小时降雨量，黑石铺：36.5mm、暮云镇西湖村：34.1mm、省气象局：52.1mm，气温26℃～30℃左右，南风3～4级（微风），属短时强降雨、暴雨。户外施工作业的天气环境条件不佳。

七、事故发生的经过

按照与湖南东润公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》约定的有关工期计划，湖南名东公司于2021年6月25日开始安排人员，对67#栋的架管等材料进行清理转运作业，就是把这些拆除完后的材料搬运下来，全部集中堆放码好，再安排车辆转运撤走，为外墙石材干挂工程施工做前期有关准备工作。

2021年6月28日上午7:00左右，湖南名东公司架子班班组负责人（项目经理、现场负责人）何革平安排3人在67#栋进行有关施工材料的清运作业，其中2人（安全员何军、架子工刘年云）在地下室圆弧车道拆除粉刷用的架子，1人（杂工孙菊光）清理67#栋楼层内（67#栋附设施工升降电梯2台）拆除后的钢管、架管、扣件、钢架板、钢笆网片等材料。

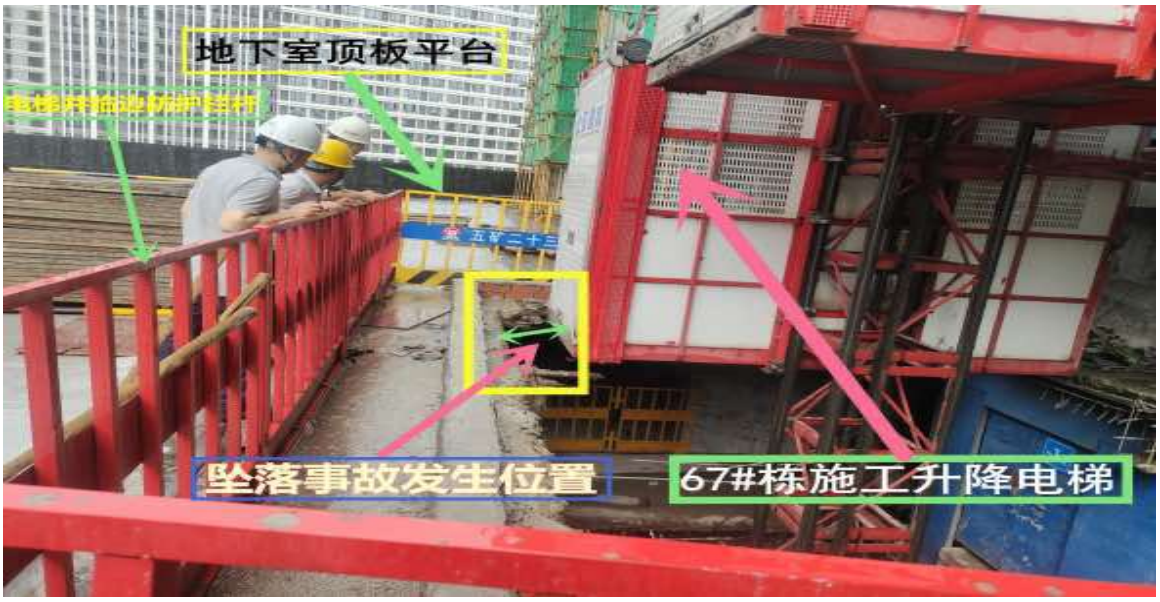
大概上午7:40左右，孙菊光从67#栋左侧施工电梯上到10楼，清理楼层内的有关材料。上午8:20左右，孙菊光在67#栋10楼按铃，呼叫施工电梯。林月娥（湖南中欣公司施工升降电梯操作员，当天负责67#栋右侧施工升降电梯的操作）接到孙菊光的按铃呼叫后，操作电梯升到10楼，打开通向67#栋楼层的电梯北门，孙菊光开始往电梯内装材料，然后，孙菊光又分别在

9 楼、8 楼、7 楼往电梯内装材料。在 7 楼装材料时，林月娥提醒孙菊光少搬一些材料，不要超载。孙菊光说“没关系没关系”。最后，升降电梯一共装了四层（10 楼、9 楼、8 楼、7 楼）的材料。随后，孙菊光要求林月娥操作电梯下到 67#栋地下室顶板平台的位置（因 67#栋地下室顶板平台，为非正常的人员及材料出入通道，在电梯厢内是无法打开通向地下室顶板平台的电梯北面的围栏门的，只能打开通向 67#栋楼层的电梯南门）。孙菊光为方便将装在电梯内材料搬运卸载到 67#栋地下室的顶板平台上，遂从升降电梯的南门离开，绕道到 67#栋地下室顶板平台，拆开地下室顶板平台与升降电梯井之间设置的临边防护栏杆，扳开设置在升降电梯北面围栏门外左上角的连锁开关装置，从而打开了通向地下室顶板平台的电梯北面的围栏门，并从电梯向地下室顶板平台搬运卸载了 4 根约 1.5 米左右的钢管架管。当时，外面正下大雨，孙菊光就在电梯前面有遮挡的地方坐着躲雨。林月娥看见孙菊光似乎睡着了，就叫他“师傅，没事吧？”。孙菊光说“没事没事，我躺一下”。随后，孙菊光接了个电话，接完电话后又睡着并打鼾了。这时，操作左侧电梯的司机下来也看见这情况，并叫醒了孙菊光“大哥大哥，不要睡觉了”，但孙菊光又睡着了。约 2～3 分钟后，孙菊光又接到一个电话，林月娥听到是他们的老板（后经查实为安全员何军）打来的，提醒孙菊光“外面雨太大了，不要做事了，注意安全”。又过了一会儿，大慨快 9:00 了，林月娥看见孙菊光睡觉打鼾，再次叫醒他。这时，孙菊光忽然惊

醒，把安全帽往头上一戴（但没系好安全帽的下颌带），走出电梯北门到地下室顶板平台，拿了两片钢笆网片（长约 80cm，宽约 60cm）叠加在一起，搭在电梯北面的围栏门与地下室顶板之间缝隙洞口（宽度约 30cm）上，准备进电梯。林月娥看见后，对孙菊光说“这样搞，要不得”，孙菊光说“没事没事”。随即，孙菊光一脚踩在钢笆网片上，钢笆网片在孙菊光的人体重量压力下产生下陷位移。林月娥尚未反应过来，来不及拉住孙菊光。孙菊光随钢笆网片一起，从电梯北面的围栏门与地下室顶板之间缝隙洞口坠落至地下室水泥地面（坠落垂直高度约 7.5m）。

事故发生后，林月娥马上将情况电话报告了湖南中欣公司电梯操作班负责人毛佳龙以及在附近作业的湖南名东公司架子班负责人何革平。何革平到现场后，看到孙菊光躺在施工电梯底部的地下室的水泥地面上，头部已没有安全帽，安全帽甩到了右边，后脑勺被砸开，地上流了一大片血迹。何革平立即拨打 120 急救电话，同时通知项目部的有关负责人。大约 9:20 左右，120 急救人员（长沙鹤城医院）赶到现场，对孙菊光进行了现场急救。经过急救人员近半个小时的现场急救，孙菊光经抢救无效死亡。随后，由市三医院安排专车将死者孙菊光送往市三医院太平间存放。当晚，由湖南东润公司项目部牵头，组织相关参建单位与死者孙菊光家属协商有关善后事宜，并达成了有关善后补偿协议。

事故发生后，建设单位将有关事故情况向项目属地的住建部门、质安监督机构、公安派出所、所在街道办事处等进行了报告。



事故现场照片（一）



事故现场照片（二）



事故现场照片（三）



事故现场照片（四）



事故现场照片（五）



事故现场照片（六）

附死亡人员情况:

孙菊光，男，汉族，身份证号码: 43XXXXXXXXX14，1963年9月10日出生，58岁，家庭住址: 湖南省宁乡市喻家坳乡南岭村孙家组35号。孙菊光为湖南名东公司架子班的普工（俗称“杂工”)。

据调查，湖南名东公司因外墙石材干挂工程施工需要使用一些外架钢管等作为辅材，欧永强（湖南名东公司法定代表人、总经理）与唐丰年（五矿二十三冶房建分公司项目部经理）协商沟通，采取结算扣除材料费的方式，有偿使用一部分拆除遗留的外架钢管等材料。欧永强于6月26、27日电话通知何革平（湖南名东公司架子班负责人、现场负责人）要留点材料在地下室顶板上，并要求将留用的材料转运到地下室顶板上。何革平也证实，欧永强要求他们将留用的材料转运到地下室顶板上。6月28日，孙菊光（湖南名东公司架子班杂工）遂按上述要求将67#栋楼层内清理的钢架管等材料通过施工电梯转运到地下室顶板平台上，在转运材料的过程中，从施工电梯北面的围栏门与地下室顶板之间缝隙洞口发生坠落事故。

八、事故发生的原因

经过深入的勘查、调查和综合分析，“6·28”高处坠落事故发生的有关直接原因、间接原因揭示如下:

（一）直接原因

孙菊光（湖南名东公司架子班杂工）为了方便将清理的材料从67#栋施工升降电梯北面的围栏门搬运到地下室顶板平台上，将两块钢笆网片（长约80cm，宽约60cm）叠加搭设在施工升降

电梯北面的围栏门与地下室顶板平台之间的缝隙洞口（宽度约30cm）上，作为临时通道。由于对搭设的钢笆网片两端未采取可靠的、有效的稳定固定措施，且钢笆网片具有一定的弹性，孙菊光在由地下室顶板平台进入施工升降电梯时，踩踏在钢笆网片上，钢笆网片受孙菊光的人体重量压力，承载力不足，发生位移下陷，导致孙菊光随钢笆网片一起，从67#栋施工升降电梯北面的围栏门与地下室顶板之间的缝隙洞口坠落至地下室的水泥地面（坠落垂直高度约7.5m）。

（二）主要间接原因

1、作业人员违章违规冒险作业。孙菊光（湖南名东公司架子班杂工）安全意识淡薄,对高处临边作业环境的危险因素认识不足，侥幸大意，违章违规冒险作业，未按规范[①]要求正确佩戴使用安全帽（没系好安全帽下颏带），擅自拆开地下室顶板平台与升降电梯井之间设置的临边防护栏杆，违规[②]扳开升降电梯北面围栏门外左上角的连锁开关装置，违规打开通向地下室顶板平台的升降电梯北面的围栏门，从非正常的出入通道转移搬运材料；且忽视电梯司机的多次提醒，无视风险，不听劝阻，盲目自信，仍然冒险蛮干[③]。

2、个人身体健康因素影响。孙菊光年龄近58岁。根据2021年5月31日孙菊光在宁乡市道林镇卫生院的诊疗记录，孙菊光

---

①《头部防护--安全帽选用规范》（GB/T30041-2013）5.1.4 安全帽在使用时应戴正、戴牢，锁紧帽箍，配有下颏带的安全帽应系紧下颏带，确保在使用中不发生意外脱落。

②《施工升降机安全使用规程》（GB/T34023-2017）11.3.1 只应授权熟悉该特定升降机且经过培训的操作者来操作该升降机。 《施工升降机安全规程》（GB 10055-2007）4.2.5 围栏门应装有机电联锁装置，使吊笼只有位于底部规定位置时，围栏门才能开启，且在门开启后吊笼不能启动。

③《安全生产法》（2014版）第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

存在颈部胀痛伴头晕、手足麻木、睡眠欠佳等影响身体健康状况的因素。同时，据与孙菊光同班组的工友何革平、何军、刘年云等反映证实，事发当天孙菊光的精神状态并不太好，显得有些萎靡不振,还劝说他不要做事了。此外，事发当天，电梯司机林月娥发现孙菊光多次在电梯厢内睡觉打鼾，并先后叫醒他 3～4 次。因此，综合分析，孙菊光因年龄较大、个人身体健康状况欠佳等因素影响，以致事发当时在作业过程中的精神状态不好、身体产生不适、行为行动失稳。

（三）其他间接原因

1、企业主体责任落实不力。

①湖南名东公司安全生产责任制不健全、不完善；安全生产规章制度不健全、不完善，照搬照抄，生搬硬套，涉嫌提供虚假资料；安全生产操作规程不健全、不完善；安全生产教育培训不到位，流于形式。

②湖南东润公司安全生产责任制不健全、不完善，流于形式；安全生产规章制度不健全，与本单位的生产经营实际不相符；未制定本单位的安全生产操作规程;未建立安全生产教育培训制度，未有效组织开展安全生产教育培训。

2、作业现场安全管理缺失。

湖南名东公司对作业现场的安全管理严重缺失，未有效督促作业人员严格遵守执行安全操作规程，未有效对作业人员的作业行为进行监督检查，未依法向作业人员告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未能及时发现并有效制止作业人员的违规违章冒险作业行为。

3、安全管理统一协调不力。

①湖南东润公司思想认识不到位，对施工作业的风险认识不足，对作业人员的违规违章冒险作业行为重视不够，对劳务分包单位安全生产工作的统一协调管理、检查督促不力，履行安全生产首要主体责任不力。

②湖南和天公司对施工作业人员的违规违章冒险作业行为重视不够，对施工作业中的不安全行为、事故苗头性问题监理警示不足，履行项目监理职责不力。

九、事故性质认定

经过深入的勘查、调查和综合分析，认定“6·28”高处坠落事故是因作业人员违章违规冒险作业、作业现场安全管理缺失、企业主体责任落实不力而导致发生的一起一般生产安全责任事故。

十、事故责任单位人员的处理建议

根据调查的情况，对“6·28”高处坠落事故的有关责任单位、责任人员的处理提出如下建议意见:

（一）有关责任单位的处理

1、湖南名东公司作为施工劳务分包单位，安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不健全、不完善[①]，安全教育培训流于形式，未有效督促作业人员严格遵守执行安全操作规程，未依法向作业人员告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施[②]，对作业现场的安全管理严重缺失，对作业人员的现场作业行为未进行有效的监督检查，对施工作业场所的风险管控不

①《安全生产法》（2014版）第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立、健全本单位安全生产责任制;（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

②《安全生产法》（2014版）第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

力，未及时发现并有效制止作业人员的违规违章冒险作业行为[①]，是事故责任单位，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依照《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）项的规定，依法予以行政处罚[②]。

2、湖南东润公司作为项目建设单位，安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不健全、不完善，未建立安全生产教育培训制度，未制定本单位的安全生产操作规程；未制定安全生产教育培训计划，未建立安全生产教育培训档案，未记录安全生产教育培训情况;对施工劳务分包单位安全管理工作的统一协调、检查督促不力[③]，安全生产首要主体责任履行不力。建议由市住建局依法予以处理。

3、湖南和天公司作为建设项目监理单位，疏于对施工现场作业人员的违规违章冒险作业行为的监督，对施工作业人员违规违章冒险作业行为重视不够，对施工作业中的不安全行为、事故苗头性问题监理警示不足，履行项目监理职责不力。建议由市住建局依法予以处理。

（二）有关责任人员的处理

1、孙菊光，湖南名东公司架子班杂工，安全意识薄弱,对高处临边作业环境的危险因素认识不足，侥幸大意，违章违规冒险作业，未按规范要求正确佩戴使用安全帽，擅自拆开地下室顶板

---

①《安全生产法》（2014版）第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

②《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）项 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

③《安全生产法》（2014版）第四十六条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

平台与升降电梯井之间设置的临边防护栏杆，违规扳开设置升降电梯南门外左上角的电梯连锁开关装置，违规打开通向地下室顶板平台的电梯南门，从非正常的出入通道转移搬运材料，且无视风险，不听劝阻，盲目自信，冒险蛮干，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其因事故死亡，建议不再追究其责任。

2、欧永强，湖南名东公司法定代表人、总经理，作为企业安全生产第一责任人，未依法认真履行主要负责人的安全生产工作职责，组织制定的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程不健全、不完善，安全生产教育培训流于形式，对本单位的安全生产工作督促检查不力，对事故发生负有主要领导责任。建议由市应急局依照《安全生产法》（2014 版）第九十二条第（一）项的规定[①]，依法予以行政处罚。

3、何革平，湖南名东公司项目经理、架子班负责人、现场负责人，未有效督促作业人员严格遵守执行安全操作规程，未有效监督检查作业人员的现场作业行为，未及时发现并有效制止作业人员的违规违章冒险作业行为，履行现场安全管理职责不到位，对事故发生负有现场管理责任。建议由湖南名东公司按照有关安全生产规章制度予以处理。

4、杨　浩，湖南东润公司总经理，作为企业安全生产第一责任人，未依法认真履行主要负责人的安全生产工作职责，安全生产责任制、安全生产规章制度不健全、不完善，未组织制定安全生产教育培训制度、安全生产操作规程，对施工劳务分包单位安全管理工作的统一协调不力。建议由湖南东润公司按照有关安全生产规章制度予以处理。

①《安全生产法》（2014 版）第第九十二条第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

5、彭明灯，湖南东润公司安全负责人，未依法认真履行安全生产管理负责人的工作职责，安全生产责任制、安全生产规章制度不健全、不完善，未组织拟订安全操作规程，未组织拟订安全生产教育培训制度，未如实记录安全生产教育培训情况，对施工劳务分包单位安全管理工作的统一协调不力。建议由湖南东润公司按照有关安全生产规章制度予以处理。

6、陈　伟，湖南和天公司项目总监，作为项目监理部负责人，履行项目总监的职责不力，疏于对施工作业人员违规违章冒险作业行为的监督，对施工作业中的不安全行为、事故苗头性问题监理警示不足,履行项目总监的职责不力。建议由市住建局依法予以处理。

（三）其他有关处理建议

1、鉴于事故发生所涉及的项目外墙干挂石材工程为湖南东润公司直接发包（外包）给湖南名东公司，不属于五矿二十三冶的建设工程施工的总包范围，五矿二十三冶对事故的发生无责任。但在调查中发现，五矿二十三冶（房建分公司）项目部对日常施工作业现场的违规违章作业行为有发现、有研究、有要求，仍存在思想上认识不足、重视不够等问题，未及时采取果断的、有效的、彻底的措施从根本上予以制止纠正。建议由市住建局对其予以警示约谈处理。

2、建议由市住建局对湖南东润公司外墙干挂石材工程施工的发包情况进行调查处理。

3、经征求市纪委监委驻市住建局纪检监察组意见，由市质安站对监督程序的规范性问题进行整改，对监督组在监督检查中

存在的问题进行调查处理。

十一、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出来的有关问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的重复发生，结合我市目前建筑施工行业领域的实际，事故调查组提出如下有关事故防范和整改措施建议:

（一）强化安全发展理念，认真落实企业的安全生产主体责任

各参建单位要认真汲取事故教训，剖析深挖事故根源，举一反三，牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”的理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，充分认识建筑施工行业领域的高风险性，正确处理安全与效益的关系，杜绝麻痹松懈思想和侥幸大意心理，始终把安全放在第一的位置，始终保持如履薄冰、如临深渊的危机感，认真落实企业安全生产的主体责任，切实履行安全生产的法定职责义务。要建立健全并严格落实执行安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程等安全生产管理制度，推进覆盖所有员工、所有岗位、所有环节的安全生产管理体系建设，打通安全生产责任落实的“最后一公里”，确保培训到位、投入到位、管理到位、责任到位。要结合建筑施工行业的实际，分析研判事故风险，加强动态管理，加强风险管控，采取有力有效的措施，实施精细化的管理，紧盯薄弱环节，查找管理短板，堵塞管理漏洞，及时发现处置事故风险的苗头性问题，坚决遏制“想得到、看得到”、就是“做不到、管不到”的问题，坚决杜绝出现作业现场安全失管失控的问题。

（二）强化安全教育培训，全面提升施工作业人员的安全素质

各参建单位要建立健全安全生产教育培训的长效机制，推进安全生产教育培训的制度化、规范化、常态化。要针对建筑施工行业的特点，将有效的刚性教育培训作为从业人员准入的前提先决条件，广泛深入开展全员安全生产教育培训活动，切实做到“不经教育培训不上岗、教育培训不到位不上岗、教育培训不合格不上岗”，力戒安全教育培训工作中走过场、做样子、搞形式、敷衍应付的不良倾向。要以事故案例警示教育为中心，以反“三违（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）、促安全”为重点，以安全教育培训的针对性、实效性为目标方向，推广更加科学的安全教育培训模式，大力宣传违法建设、违法施工、违章指挥、违规操作、冒险作业、野蛮作业的危害，提高一线施工作业人员特别是广大农民工的安全意识、安全常识、安全技能，提高施工作业人员事故预防、避险、逃生、自救、互救等应急技能。要教育督促施工作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，深化从业人员遵章守纪的意识，树立“隐患就是事故”、“违章就是玩命”的理念，倡导“文明施工、规范操作、安全作业”的风尚，突出“珍爱生命、勿忘安全”道德观价值观，推进企业安全文化建设，用安全文化纠正安全生产工作中的思想偏颇、理念障碍、行为习惯。要针对建筑施工行业中安全生产管理的“常见病”、“多发病”，加强作业现场的管理，对不服从管理、任性妄为、屡教不改、屡教屡犯、屡禁不止等习惯性违章行为，绝不能习惯性不管、心慈手软、听之任之、放任自流，而要采取切实有效可行的措施手段，坚决予以制止纠正，以“零容忍”态度，促“零违章”管控，保“零事故”目标。

（三）强化安全监督检查，深入推进建筑施工领域的专项整治

建设主管部门要结合安全生产专项整治三年行动的有关部署要求，深刻剖析研判当前建筑施工行业领域存在的事故风险问题，认真查找事故防控的薄弱环节，坚持问题导向，突出普遍性问题、典型性问题，从源头治起、从细处抓起、从短板补起，深入推进建筑施工行业领域的安全专项整治行动，坚决整治、查处、打击建筑施工行业领域中存在的各种乱象，打好建筑施工行业领域安全生产的攻坚战、持久战。要进一步强化对建设工程项目的监督检查力度，对主体责任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作指挥、违反劳动纪律等行为，应当“零容忍”，发现一起、坚决查处一起，做到“逢违必究、逢患必除”。要严格督促建设施工单位依法履行企业主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强作业现场的检查督查巡查，坚持不留死角、不留盲区、不走过场，突出“点、线、面”的结合，开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查治理，增强安全生产管理的预见性和洞察力，实现“预警在先、化解在前”，坚决制止施工作业中的违规、违章、冒险等不安全作业行为，有效防范建筑施工行业领域安全生产事故，有效确保安全生产形势的稳定好转。

长沙市雨花区五矿·万境蓝山梧桐苑（四期）项目

“6·28”高处坠落事故调查组

2021 年 8 月 25 日